

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שרון ניר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי

פ/25/687

הצעת חוק המלחמה בפדופיליה (מאגר מידע), התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"השרים" – השר לביטחון הפנים ושר המשפטים ;

"מאגר המידע" – מרשם פלילי נפרד של עברייני מין הסובלים מפדופיליה אשר יכול את הפרטים המפורטים להלך : שם, כינוי, כתובת, תמונה, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מין, גובה, צבע עיניים, מספר רישיון נהיגה, טביעות אצבע, שמות משתמש וחשבונות דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תיאור העבירה, תאריך ההרשעה, גור הדין, גילו ומינו של נפגע עבירת מין בלבד וכל מידע אחר, לרבות מקום עבודה, אשר בית המשפט קבע כי הוא נחוץ להגנה על ביטחון הציבור, שלומו או בריאותו ;

"נפגע עבירת מין" – מי שטרם מלאו לו 14 שנים בעת שבוצעה בו עבירת מין ואינו בן משפחתו של עבריין המין ;

"עבירת מין" – עבירה או ניסיון לעבור עבירה המנויה בתוספת בנפגע עבירת מין ;

"עבריין מין" – מי שהורשע בהיותו בגיר בביצוע עבירת מין בנפגע עבירת מין ;

"פדופיליה" – דחף קשה לשליטה להגיע לסיפוק מיני באמצעות מגע עם נפגע עבירת מין.

2. ניהול מאגר המידע (א) מאגר המידע ינוהל על ידי מנהל בתי המשפט ויהיה פתוח לעיון הציבור.

(ב) החל עבריין המין הסובל מפדופיליה בטיפול תרופתי כהגדרתו בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006¹, יוסרו פרטיו ממאגר המידע.

(ג) השרים יקבעו בתקנות דרכים לעיון הציבור במאגר המידע, לרבות פרסומו ברשת האינטרנט.

עדכון מאגר המידע 3.

(א) בית המשפט יקבע בצו אם עבריין מין שהורשע סובל מפדופיליה.

(ב) עותק מצו בית המשפט יועבר למנהל בתי המשפט; מנהל בתי המשפט יעדכן את פרטי עבריין המין במאגר המידע בתוך 48 שעות מקבלת הצו.

(ג) בית המשפט רשאי להורות, על פי בקשת מנהל בתי המשפט, על הכללת פרטי מידע נוספים אודות עבריין מין הסובל מפדופיליה במאגר המידע, לרבות מקום עבודה, כאשר הדבר נחוץ לשם הגנה על ביטחון הציבור, שלומו או בריאותו.

(ד) בית המשפט רשאי להורות לעבריין מין הסובל מפדופיליה להתייצב בתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו, בתדירות שיקבע בית המשפט, לצורך מעקב אחר שינויים בפרטי עבריין המין.

(ה) מנהל בתי המשפט יעדכן את פרטי המידע של עבריין המין הסובלים מפדופיליה המצויים במאגר המידע אחת לשנה באמצעות משלוח טפסי דרישת עדכון בדואר רשום ועדכון השינויים לפי הטפסים שהתקבלו; הטפסים יישלחו לכתובת הידועה האחרונה של הנמען.

(ו) עבריין מין הסובל מפדופיליה ימלא מדי שנה את טופס דרישת העדכון אשר נשלח אליו על ידי מנהל בתי המשפט, בתוך 14 ימים מיום קבלת טופס העדכון.

(ז) עבריין מין הסובל מפדופיליה יעדכן את מנהל בתי המשפט בכל שינוי בפרט מפרטיו המופיע במאגר המידע בתוך 14 ימים.

(ח) הפרת חובות העדכון שבסעיפים הקטנים (ו) ו-(ז), דינה – מאסר שנה.

(ט) שירות בתי הסוהר יודיע למנהל בתי המשפט על שחרור עבריין מין הסובל מפדופיליה ממתקן שירות בתי הסוהר 24 שעות לפחות לפני מועד השחרור.

¹ ס"ח התשס"ו, עמ' 234.

(י) שירות בתי הסוהר יודיע למנהל בתי המשפט על בריחת עבריין מין הסובל מפדופיליה ממתקן שירות בתי הסוהר בתוך 24 שעות ממועד הבריחה.

(יא) שירות בתי הסוהר יודיע לעבריין מין הסובל מפדופיליה, לפני שחרורו, על חובתו לעדכן את פרטיו במאגר המידע ויעמידו על משמעות הפרת החובה; ההודעה תכלול הסבר על דרך עדכון מאגר המידע; עבריין המין יאשר בחתימתו את קבלת ההודעה.

(יב) הכללת פרטיו של אדם שאינו עבריין מין הסובל מפדופיליה במאגר המידע ביודעין, דינה – מאסר שלוש שנים.

מחיקה 4. עבריין מין הסובל מפדופיליה שהורשע פעם אחת וחלפו 7 שנים מאותה הרשעה, יימחק שמו ממאגר המידע.

תוספת

(סעיף 1)

(1) סעיפים 345(א)(3), 345(ב)(1), 347, 348, 349, 351(א), ו-351(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.²

דברי הסבר

ההגנה על הציבור מפני תופעת הפדופיליה, מחייבת נקיטת צעדים חמורים כלפי עברייני המין הסובלים מפדופיליה.

בהצעת החוק מוצע להקים מאגר מידע ארצי אשר יכיל את פרטיהם של כלל עברייני המין הסובלים מפדופיליה המוכרים לרשויות אכיפת החוק. המאגר יהיה פתוח לעיון הציבור כפי שנהוג הדבר בארה"ב. מאגר המידע יאפשר להורים להשגיח באופן יותר יסודי על סביבת המגורים שלהם ושל ילדיהם ובכך יאפשר למנוע ביצוע עבירות מין נוספות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון רופא אופיר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2541/24).

הצעת החוק זהה לפ/2541/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.